

संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यवधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६

English title: Constitutional Council (Functions, Duties, Powers and Procedures) Act, 2010

संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यवधि) । सम्बन्धी ऐन, २०६६ । प्रमाणीकरण र प्रकाशित मिति । २०६६ । १ । २२ । संशोधन गर्ने ऐन । १. संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यवधि) सम्बन्धी । ऐन, २०६६ को साविकको व्यवस्था जगाउने ऐन, २०७० २०७० । १२ । १२ । २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । ११ । ४. केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साविकको व्यवस्था । जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतस्थापन गर्ने ऐन, २०७७ २०७७ । ३ । १५ । संवत् २०६६ सालको ऐन नं. ८ । संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यवधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नयुक्त सम्बन्धी कार्यवधि तथा संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यवधि सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३ को उपधारा (१) बमोजिम संविधान सभाले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यवधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा : वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “अध्यक्ष” भन्नाले परिषद्को अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (ख) “पदाधिकारी” भन्नाले परिषद्को सफारसिमा नयुक्त हुने देहायका पदाधिकारी सम्झनु पर्छ :- । (१) सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश, । (२) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरु, । (३) महालेखा परीक्षक, । (४) लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु, । (५) निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा निर्वाचन आयुक्तहरु, । (६) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु, । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । (७) राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु, । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । (८) राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु, । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । (९) राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु, । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । (१०) राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु, । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । (११) आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु, । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । (१२) मधेसी आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु, । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । (१३) थारु आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु, । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । (१४) मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु । (ग) “परिषद्” भन्नाले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । संविधानको धारा २८४ बमोजिम गठन भएको संवैधानिक परिषद् सम्झनु पर्छ । (घ) “संविधान” भन्नाले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ । (ङ) “सचिव” भन्नाले परिषद्को सचिव सम्झनु पर्छ । (च) “सचिवालय” भन्नाले दफा ८ बमोजिमको परिषद्को सचिवालय सम्झनु पर्छ । (छ) “सदस्य” भन्नाले परिषद्को सदस्य सम्झनु पर्छ ।

३. परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार : संविधानमा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त परिषद्को अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) पदाधिकारीको नयुक्तिलागि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । संविधानको धारा २९२ को उपधारा (१) को प्रयोजनको लागि संसदीय सुनुवाइको लागि सफारसि गर्ने, । (ख) खण्ड (क) बमोजिम सफारसि गरिएका व्यक्तिलाई नयुक्तको लागि राष्ट्रपति समक्ष सफारसि गर्ने, । (ग) खण्ड (क) बमोजिम सफारसिको लागि योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई नयुक्तको लागि पदाधिकारीको नयुक्ति, पदावधि, पद रकितता, पुनर्नयुक्ति लगायतका वषियको अभिलेख अद्यावधिक गरी राख्ने । ४. अभिलेख तयार गर्नु पर्ने : (१) सचिवालयले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको पदमा संविधान बमोजिम नयुक्त हुन योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई छुट्टाछुट्टै अभिलेख तयार गरी राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम तयार गरिएको अभिलेख गोप्य हुनेछ र सचिवको जिम्मा रहेनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको अभिलेख सचिवले परिषद्को स्वीकृतिबिना कसैलाई दनि वा सार्वजनिक गर्न हुँदैन । (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो अभिलेखमा नाम समावेश नभएको कारणले मात्र संविधान तथा कानून बमोजिम योग्यता पुगेको कुनै व्यक्तिलाई पदाधिकारीको पदमा सफारसि गर्न बाधा पर्ने छैन । ५. नयुक्तको लागि सफारसि गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यवधि : (१) परिषद्ले कुनै व्यक्तिलाई संवैधानिक निकायको कुनै पदाधिकारीको पदमा नयुक्तको लागि सफारसि गर्दा त्यस्तो पदमा नयुक्त हुन संविधान तथा प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएको योग्यता तथा उपयुक्तताको कारण र आधार समेत स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (२) परिषद्ले उपदफा (१) बमोजिम कुनै व्यक्तिलाई नयुक्तको लागि सफारसि गर्दा नजिको सामाजिक प्रतिष्ठा, उच्च नैतिक चरित्र, इमान्दारता, नजिप्रतिको जनभावना तथा नजिले पहिले गरेको सेवा र पेशागत अनुभव समेतलाई विचार गर्नु पर्नेछ । ६. परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यवधि : (१) परिषद्को बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले तोकेको मिति,

समय र स्थानमा बस्नेछ । (२) अध्यक्षको निर्देशानुसार सचिवले परिषद्को बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तथा छलफलको विषय सूची सहितको सूचना बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा अठ्चालीस घण्टा अगावै सदस्यहरुलाई पठाउनु पर्नेछ । तर कार्यसूचीमा समावेश नभएको कुनै विषयमा छलफल हुन आवश्यक छ भन्ने कुनै सदस्यलाई लागेमा नजिले अध्यक्षको अनुमति लिई बैठकमा प्रस्ताव राख्न सक्नेछ । (३) अध्यक्ष र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । कम्तीमा चारजना अन्य सदस्यहरु उपस्थिति भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (४) परिषद्को बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ ।

(५) बैठकमा पेश भएको प्रत्येक विषयको नरिणय सर्वसम्मतको आधारमा हुनेछ । (६) संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यवधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ द्वारा दफा ६ को उपदफा (६) झकिएको, उपदफा (७) संशोधन र उपदफा ७(क) थप गरिएकोमा केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साविकको व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतस्थापन गर्ने ऐन, २०७७ बाट मिति २०७७/१/१२ देखि लागू हुने गरी संशोधन हुनु अधिको व्यवस्था स्वतः जागेको । उपदफा (५) बमोजमि सर्वसम्मतकायम हुन नसकेमा सो विषयमा नरिणय हुन सक्ने छैन । (७) संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यवधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ द्वारा दफा ६ को उपदफा (६) झकिएको, उपदफा (७) संशोधन र उपदफा ७(क) थप गरिएकोमा केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साविकको व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतस्थापन गर्ने ऐन, २०७७ बाट मिति २०७७/१/१२ देखि लागू हुने गरी संशोधन हुनु अधिको व्यवस्था स्वतः जागेको । उपदफा (६) बमोजमि नरिणय हुन नसकेको विषयमा नरिणय गर्न अध्यक्षले पुनः अर्का बैठक बोलाउन लगाउनेछ र त्यस्तो बैठकको सहमतिले सो विषयमा नरिणय गरिनेछ । तर त्यस्तो बैठकमा पनसिहमतबाट नरिणय हुन नसकेमा परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट नरिणय गरिनेछ । (८) परिषद्ले गरेको नरिणयको अभिलेख सचिवले तयार गरी अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको हस्ताक्षर गराई राख्नेछ । (९) परिषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यवधि आवश्यकता अनुसार परिषद् आफैले निर्धारण गर्नेछ । ७. संसदीय सुनुवाइका लागि लेखी पठाउनु पर्ने : (१) परिषद्ले कुनै पदाधिकारीको नयुक्तिको लागि सिफारिस गरेमा सचिवले संसदीय सुनुवाइको लागि त्यस्तो सिफारिस केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सङ्घीय संसद सचिवालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि लेखी पठाएकोमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सङ्घीय संसद सचिवालयबाट नयुक्ति गर्न बाधा नपर्ने गरी लेखी आएको व्यक्तिलाई परिषद्को नरिणय बमोजमि सचिवले नयुक्तिको लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्न राष्ट्रपतिको कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । ८. परिषद्को सचिवालय : परिषद्को सचिवालयको काम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद्को कार्यालयले गर्नेछ । ९. पदाधिकारी पदमा नरहेको जानकारी दनु पर्ने : (१) कुनै संवैधानिक निकायको कुनै पदाधिकारी कुनै तरिकाले आफ्नो पदमा नरहेमा नजि सो पदमा नरहेको मितिले सात दिनभित्र सम्बन्धित संवैधानिक निकायले सो व्यहोरा सचिवालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ र सोको जानकारी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई समेत दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको जानकारी सचिवालयमा प्राप्त भएपछि सचिवले सो सम्बन्धमा यथाशीघ्र अध्यक्षलाई अवगत गराउनु पर्नेछ । १०. सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त सचिवको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) अध्यक्षको निर्देशन अनुसार परिषद्को बैठक बोलाउने, ।

(ख) परिषद्ले गरेका नरिणयहरु कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने, । (ग) सचिवालयमा राखिने अभिलेखलाई अद्यावधिक गराई व्यवस्थित र सुरक्षित रुपमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने, । (घ) सचिवालयले गर्नु पर्ने काम कारबाहीको अनुगमन, नियन्त्रण, सुपरविक्षण र समन्वय गर्ने तथा सचिवालयका कर्मचारीको कार्यवभिजन गरी काममा लगाउने, । (ङ) परिषद्मा रहेका अभिलेख प्रमाणित गर्ने, । (च) नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय साथै आवश्यकता अनुसार अन्य निकायसँग सम्पर्क र समन्वय गर्ने । (२) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक सचिवको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार परिषद्ले तोके बमोजमि हुनेछ । ११. सचिवालयको लागि बजेट र कर्मचारीको व्यवस्था : (१) सचिवालयको लागि आवश्यक बजेट अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद्को कार्यालयको नाममा निकास दानिछ । (२) सचिवालयको लागि आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद्को कार्यालयबाट हुनेछ । १२. नेपाल सरकारसँगको सम्पर्क : परिषद्ले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्नु पर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद्को कार्यालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । १३. नियम बनाउने अधिकार : यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न परिषद्ले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । १४. खारेजी : (१) संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीको नयुक्ति सम्बन्धी कार्यवधि तथा संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार तथा कार्यवधि सम्बन्धी नियमावली, २०६५ खारेज गरिएको छ । (२) संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीको नयुक्ति सम्बन्धी कार्यवधि तथा संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार तथा कार्यवधि सम्बन्धी नियमावली, २०६५ बमोजमि भए गरेको काम कारबाही यसै ऐन बमोजमि भए गरेको मानिनेछ ।